主題精選：債權物權化 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 債權物權化與物權債權化
發布日期: 2026-04-02
內文
• (一) 債權物權化：
1. 意義：將原本屬於債權效力之法律行為，提升為物權效力。
2. 舉例： (1)買賣不破租賃：出租人於租賃物交付後，承租人占有中，縱將其所有權讓與第三
人，其租賃契約，對於受讓人仍繼續存在。前項規定，於未經公證之不動產租賃契約，其
期限逾五年或未定期限者，不適用之（民§425）。 (2)預告登記：不動產物權得喪變更之請
求權，原屬債權效力。將此一請求權辦理預告登記後，提升為物權效力，而得以對抗第三
人。
• (二) 物權債權化：
1. 意義：將原本對於不動產之物權關係，轉化成債權關係。
2. 舉例： 不動產證券化：投資人直接購買不動產，因而對不動產擁有所有權，屬於物權關
係。發行不動產證券化，將其轉化為持有不動產之有價證券，因而對不動產僅擁有債權，
屬於債權關係。
【註】 民：民法。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 債權物權化
發布日期: 2020-08-13
內文
耕地三七五租約屬於租賃權，他項權利屬於物權。物權效力原本大於債權效力，惟三七五租賃
因物權化結果，而與物權立於同等地位，此即債權物權化。因此，判斷三七五租賃與他項權利
（如抵押權）之優先性，應視三七五租約之訂立日期與他項權利之登記日期而定。
倘三七五租約之訂立日期先於他項權利之登記日期，則三七五租賃之效力優先於他項權利；倘
三七五租約之訂立日期後於他項權利之登記日期，則他項權利之效力優先於三七五租賃。再
者，倘三七五租賃之效力優先於抵押權，則承租人優先受償（即受償補償地價減除土地增值稅
後餘額三分之一）；如有餘額，始由抵押權人受償。倘抵押權之效力優先於三七五租賃，則抵
押權人優先受償；如有餘額，始由承租人受償。
此外，三七五租賃與一般租賃同屬於租賃權，雖然
兩者皆具有「買賣不破租賃」之效力（詳見民法第
425條及耕地三七五減租條例第25條）；然，法律對
三七五租賃與一般租賃之承租人保護仍有所區隔。
前者（如平均地權條例第63條）保護程度遠大於後
者（如平均地權條例第63條之1）。總之，三七五租
賃之效力與物權立於同等地位，而一般租賃之效力
尚不及物權。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下